PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:	**0142042-76.2013.8.06.0001**
Apensos:	
Classe:	**Recuperação Judicial**
Assunto:	**Recuperação judicial e Falência**
Requerente:	**PORTAL DA BARRA SUPERMERCADOS LTDA**

Vistos, etc.

Tratam-se os autos da falência da sociedade PORTAL DA BARRA SUPERMERCADOS LTDA., com extensão dos efeitos da falência a NOBRE VIDA SUPERMERCADOS LTDA-ME; PANIFICADORA POLAR LTDA-ME e as pessoas físicas JOSÉ GLADSON RODRIGUES DE LEMOS; KARYNE AZEVEDO PESSOA; FRANCISCA WEDNA DE LEMOS; JOSÉ OVERLANDIO LEMOS MEDEIROS; MARYLANDIA LEMOS MEDEIROS.

A Administradora Judicial às fls. 2645/2650, relata que a empresa GALETERIA PORTAL LTDA ME, não fora atingida pelo decreto falencial, contudo, esclarece o seguinte: no dia 21.06.10, realizou-se um segundo aditivo no contrato social da sociedade empresária "Mercadinho Vila Velha" para alterar a razão social para GALETERIA PORTAL LTDA, bem como o endereço de funcionamento, passando a ser Rua Antônio Arruda, nº300, Quadra 25, Vila Velha, o qual atualmente seria o estacionamento do Supermercado Super Polar.

Afirma, ainda, que os funcionários que estavam na folha de pagamento da "Galeteria" de fato trabalhavam no supermercado; que todos os insumos eram fornecidos pelo supermercado; que os valores obtidos

Este documento foi liberado nos autos em 11/02/2014 às 11:11, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1125510.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

com as vendas da "Galeteria" eram encaminhados à tesouraria do supermercado. Acrescentou que a "Galeteria" não paga ao supermercado nenhum valor a título de aluguel pelo uso do espaço do estacionamento.

De tal forma, requer nesse tocante que seja decretada a extensão dos efeitos à GALETERIA PORTAL LTDA – ME, tendo em vista que a referida empresa encontra-se inserida no Grupo Econômico Super Polar, para fins de benefício dos credores.

Adiante, na petição de fls. 2660/2664, a Administradora Judicial, noticia que a empresa SUPERMERCADO POLAR LTDA, fora a sociedade que iniciou as atividades empresariais e econômicas do grupo econômico, desde 21.03.1977, na Rua Tenente Eliezer Costa, Nº146, Vila Velha.

Aduz, ainda, que em 11.11.1985, fora aberta loja filial com endereço na Av. Francisco Sá, Nº2526, Jacarecanga, e, empós, na data 10.10.97, esta fora encerrada, e a matriz do endereço na Rua Tenente Eliezer Costa mudou para o endereço da filial. Acrescentou que em consulta à Receita Federal do Brasil, consta que a empresa está ativa, tanto a loja matriz com a loja filial no endereço Av. Francisco Sá, Nº 2526.

Noticia também que, anteriormente, em 1994, houve um incêndio no escritório do SUPERMERCADO POLAR LTDA, o qual resultou a destruição de documentos contábeis e fiscais das seguintes firmas: SUPERMERCADO POLAR LTDA, Rua Tenente Eliezer Costa, nº146; SUPERMERCADO POLAR LTDA – Filial; PANIFICADORA POLAR LTDA, Rua Tenente Eliezer Costa, nº146-B.

Alfim, requer também a extensão dos efeitos da falência do SUPERMERCADO POLAR LTDA – matriz e filial.

Eis o relatório. Passo a decidir.

Este documento foi liberado nos autos em 11/02/2014 às 11:11, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1125510.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

De logo, é oportuno destacar que este Juízo às fls. 1922/1937, proferiu decisão, o qual decretou a falência da sociedade PORTAL DA BARRA SUPERMERCADOS LTDA., e ainda, estendeu os efeitos da falência a NOBRE VIDA SUPERMERCADOS LTDA-ME; PANIFICADORA POLAR LTDA-ME e as pessoas físicas JOSÉ GLADSON RODRIGUES DE LEMOS; KARYNE AZEVEDO PESSOA; FRANCISCA WEDNA DE LEMOS; JOSÉ OVERLANDIO LEMOS MEDEIROS; MARYLANDIA LEMOS MEDEIROS, tendo em vista que as empresas e sócios, acima citados, agiam como uma unidade gerencial, laboral e patrimonial com o fito de cometer ilicitudes através ações fraudulentas exaustivamente discriminadas na sentença, o qual gerou prejuízo ao universo de credores da empresa "Portal da Barra".

Nessa esteira, no que tange a sociedade empresária SUPERMERCADO POLAR LTDA., observa-se que de fato, consoante documentos juntados pela Administradora Judicial, a matriz e a filial, continuam formalmente funcionando e possuindo o mesmo endereço na Av. Francisco Sá, de sorte que estão formalmente ativas, ou seja, como se estivessem em plena atividade empresarial, quando na realidade, inexiste em estabelecimento algum, o funcionamento destas empresas.

Assinale-se, ainda, que o Laudo Pericial advindo da Policia Civil – Instituto de Criminalística, conforme fls. 2695/2759, realizou perícia, em 16.04.94, com fim de averiguar as razões do incêndio ocorrido no SUPERMERCADO POLAR LTDA., na Rua Tenente Eliezer Costa, 146, constatou, de modo detalhado às fls. 2697, que o local era constituído de um mercantil e uma panificadora. Além disso, verificou, o seguinte (fls. 2700):

> *"Praticamente, toda a documentação contábil e fiscal da empresa foi destruída pelo fogo, notando-se documentos variados, inclusive blocos de notas fiscais das seguinte firmas:* ***Supermercado Polar Ltda, CGC: 05.326.822/0001-80; CGF:***

Este documento foi liberado nos autos em 11/02/2014 às 11:11, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1125510.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> ***06.811.912-7; Supermercado Polar Ltda-Filial, CGC: 05.326.822/0002-61; CGF: 06.027.827-7; Panificadora Polar Ltda. CGC: 74.075.698/0001/40; CGF: 06.910.865-0****, bem assim, aparelhos telefônicos, faxes, xerocopiadora, computadores, calculadoras eletrônicas, aparelho de som, completamente destruídos pelo fogo."*

Portanto, há fartas evidências que desde o início em meados de 1977, a sociedade empresária SUPERMERCADO POLAR LTDA., já constava no endereço "Rua Tenente Eliezer, 146", bem como à época neste local também estava instalada a "Panificadora Polar Ltda", de maneira que nota-se que as tais empresas funcionavam como um grupo de fato, sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal.

Saliente-se que como anteriormente dito, vê-se que esta demonstrada a existência do grupo de fato, o que evidencia uma confusão patrimonial entre as empresas, ora citadas, pois, frise-se, que estas se encontravam localizadas no mesmo endereço, compartilhando a mesma administração.

De outra face, vê-se que em relação a sociedade empresária GALETERIA PORTAL LTDA – ME ("Galeteria"), através da análise das fotos colacionadas na petição da Administradora Judicial, está localizada junto ao estacionamento do supermercado "Super Polar" (nome fantasia da empresa PORTAL DA BARRA SUPERMERCADOS LTDA), inclusive nota-se que a entrada de clientes da "Galeteria" encontra-se incorporada ao estacionamento do supermercado, o que demonstra a dependência do funcionamento de uma em relação a outra.

Outrossim não há comprovação nos autos da entrada de valores a título de aluguel ou outro tipo de relação negocial entre o supermercado "Super Polar" e a "Galeteria", que pudesse justificar a utilização

Este documento foi liberado nos autos em 11/02/2014 às 11:11, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1125510.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

do espaço do estacionamento pela última.

Há que se ressaltar que os funcionários que constam na folha de pagamento da "Galeteria", conforme descrito de forma detalhada na manifestação da Administradora Judicial às fls. 2523 e amplamente comprovado às fls. 2535/2591, de fato trabalhavam no supermercado "Super Polar", ou também estavam com suas CTPS assinadas pela antiga razão social de "Super Polar Mercadinho LTDA", atual "Galeteria", mas constavam na folha de pagamento da "Panificadora Polar LTDA" e exerciam suas atividades no supermercado "Super Polar".

Desse modo, demonstra-se cabalmente que não se tem como identificar a quais empresas pertenciam de fato e juridicamente os funcionários, não existindo qualquer organização destes, pois ora estavam listados nas folhas de salários, ora com CTPS assinadas nas razões sociais das diversas empresas supracitadas, e, efetivamente, trabalhando no supermercado "Super Polar", o qual, assim, funcionaria como o local principal.

Com efeito, diante disso, a sociedade empresária GALETERIA PORTAL LTDA – ME, há que ser compreendida como pertencente a grupo econômico de fato, pois, induvidosamente, havia uma união de fato, e, não uma união jurídica, entre as empresas, os quais já fora decretada a falência e estendidos os seus efeitos, restando comprovado o desvio de finalidade, bem como a confusão patrimonial.

Assim sendo, não há dúvidas de que as sociedades empresárias SUPERMERCADO POLAR LTDA. e GALETERIA PORTAL LTDA – ME juntamente com PORTAL DA BARRA SUPERMERCADOS LTDA., NOBRE VIDA SUPERMERCADOS LTDA-ME; PANIFICADORA POLAR LTDA-ME e as pessoas físicas JOSÉ GLADSON RODRIGUES DE LEMOS; KARYNE AZEVEDO PESSOA; FRANCISCA WEDNA DE

Este documento foi liberado nos autos em 11/02/2014 às 11:11, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1125510.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

LEMOS; JOSÉ OVERLANDIO LEMOS MEDEIROS; MARYLANDIA LEMOS MEDEIROS agiam como uma unidade gerencial, laboral e patrimonial.

Portanto, vê-se que em relação as sociedades empresárias SUPERMERCADO POLAR LTDA (Matriz e filial) e GALETERIA PORTAL LTDA – ME, se deve conceder o mesmo tratamento no tocante a extensão dos efeitos da falência. Tal temática já esta consolidada por este Juízo razão pelo qual trago para tanto trago a colação os aspectos fundamentais dos decisórios externados:

Verifica-se que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica é um meio legítimo para limitar os riscos da atividade empresarial, facilitando o desenvolvimento da chamada economia de mercado.

A personalidade jurídica das sociedades deve ser usada para propósitos legítimos e não como meio para a prática de fraudes.

A desconsideração é, pois, forma de adequar a pessoa jurídica aos fins para os quais a mesma foi criada, vale dizer, é a forma de limitar e coibir o uso indevido desse privilégio, que é a pessoa jurídica. A desconsideração reconhece a relatividade da personalidade jurídica das sociedades, pois, havendo desvio dos propósitos pelos quais foi criada, deixa de existir motivo para a separação patrimonial.

Veja-se o que estabelece o art. 50 do Código Civil:

> *Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou*

Este documento foi liberado nos autos em 11/02/2014 às 11:11, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1125510.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

sócios da pessoa jurídica.

LUIZ GUILHERME MARINONI e MARCOS AURÉLIO DE LIMA JÚNIOR entendem que é perfeitamente aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica aos processos falimentares, desde que evidenciada a fraude. Arremata citados autores: *"Diante disso, há de se admitir-se seja atacado o patrimônio dos sócios que perpetraram fraude através da sociedade. Mas não só isso.* ***Também o patrimônio da nova empresa constituída ou favorecida em razão da fraude, pode ser atingido. Afinal, de outra forma os sócios estariam autorizados a constituir uma nova sociedade com o patrimônio obtido de forma fraudulenta, desvirtuando definitivamente o instituto da pessoa jurídica."*** [1] *(grifou-se)*

Nesse contexto, cabe fazer a colação do entendimento do **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA** sobre a matéria:

> *"Processo civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Falência.* ***Grupo de sociedades. Estrutura meramente formal. Administração sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. Desconsideração da personalidade jurídica da falida. Extensão do decreto falencial a outra sociedade do grupo. Possibilidade. Terceiros alcançados pelos efeitos da falência.*** *Legitimidade recursal.*
>
> *– Pertencendo a falida a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando as diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da falida para que os efeitos do decreto falencial alcancem as demais*

[1] *Fraude. Configuração. Prova. Desconsideração da personalidade jurídica. Revista de direito processual civil.Curitiba: Genesis, Volume 15, jan/março, 2000. p. 165.*

Este documento foi liberado nos autos em 11/02/2014 às 11:11, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1125510.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

sociedades do grupo.

- Impedir a desconsideração da personalidade jurídica nesta hipótese implicaria prestigiar a fraude à lei ou contra credores.
- A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja terceiros envolvidos, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros.

- Os terceiros alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica da falida estão legitimados a interpor, perante o próprio juízo falimentar, os recursos tidos por cabíveis, visando a defesa de seus direitos.

(RMS 12.872/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2002, DJ 16/12/2002 p. 306)" (grifou-se)
"COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – RECURSO ESPECIAL – DECISÃO QUE DECRETA A QUEBRA – NATUREZA JURÍDICA – NECESSIDADE DE IMEDIATO PROCESSAMENTO DO ESPECIAL – EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 542, §3º DO CPC - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO.
I – Não comporta retenção na origem o recurso especial que desafia decisão que decreta a falência. Exceção à regra do §3º, art. 542 do Código de Processo Civil.
II – O dissídio pretoriano deve ser demonstrado mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmáticos.
Inobservância ao art. 255 do RISTJ.

Este documento foi liberado nos autos em 11/02/2014 às 11:11, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1125510.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> ***III – Provada a existência de fraude, é inteiramente aplicável a Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados.***
> *IV - Recurso especial não conhecido.*
> *(REsp 211.619/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2001, DJ 23/04/2001, p. 160)" (grifou-se)*

Isto posto, decreto a extensão dos efeitos da falência de PORTAL DA BARRA SUPERMERCADOS LTDA, às sociedades empresárias GALETERIA PORTAL LTDA – ME e SUPERMERCADO POLAR LTDA – matriz e filial, devendo a administradora adotar as medidas necessárias a arrecadação dos respectivos bens.

Ciência ao Ministério Público, a que for designado para substituição do titular desta Vara, da presente decisão, bem como do despacho às fls. 2612/2614.

Oficie-se a GVT nos moldes solicitados às fls. 2649.

P.R.I

Fortaleza/CE, 11 de fevereiro de 2014.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz de Direito
Assinado Por Certificação Digital[2]

[2] De acordo com o Art. 1o da lei **11.419/2006:** "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de **atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei**.
• ˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - **assinatura eletrônica** as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os **documentos produzidos eletronicamente** e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, **serão considerados originais para todos os efeitos legais.**
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site **http://esaj.tjce.jus.br.** Em seguida selecionar a opção **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL** e depois **Conferência de Documento Digital do 1º grau.**
Abrir a tela, colocar **o nº do processo** e o **código do documento**.

Este documento foi liberado nos autos em 11/02/2014 às 11:11, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0142042-76.2013.8.06.0001 e código 1125510.